

Základy autorského práva a ochrany osobnosti 3.

JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP

Zaměstnanecké dílo §58

- **Existence pracovněprávního zaměstnaneckého poměru**
- (dle zák. 262/2006 Sb. – zákoník práce)

Pracovní poměr: Pracovní smlouva (na dobu urč. i neurč.)

Dohody o pracích mimo pracovní poměr:

Dohoda o pracovní činnosti (max. do ½ úvazku)

Dohoda o provedení práce (max. 300 hod. ročně)

- **Obsah smlouvy / dohody:**

Druh práce, popis práce (informace o obsahu pracovního poměru)

- **Vznik autorského díla v rámci smlouvy / dohody**
- **Vznik autorského díla v rámci pracovní doby**
- **Obdobně platí i pro pracovní vztah člena družstva k družstvu a pro statutární nebo jiný orgán společnosti, společníka v.o.s. a komplementáře k.s.**

Zaměstnanecké dílo §58

- Další znaky zaměstnaneckého díla:
- Dílo vzniklo na pracovních pomůckách a prostředcích zaměstnavatele
- Zaměstnanec k jeho vytvoření dostal přímý pokyn od nadřízeného
- Zaměstnanec za vytvoření dostal v rámci mzdy odměnu
- Tzv. „závislá práce“ smí být vykonávána jen v pracovněprávním vztahu! (pozor na tzv. **švarcsystém**)
- Znaky závislé práce: podřízenost, výkon v prostorách zaměstnavatele a na zařízeních zaměstnavatele, pravidelnost mzdy, účast na poradách, vystupování jménem zaměstnavatele

Zaměstnanecké dílo:

- **Majetková práva vykonává zaměstnavatel, není-li sjednáno jinak, a to i po skončení pracovněprávního vztahu**
- Práva k výkonu majetkových práv přecházejí zpět na autora pouze zánikem nebo smrtí zaměstnavatele
- Postup práv je možný jen se souhlasem autora, s výjimkou převodu závodu
- POZOR – poskytnutí licence není postupem práv, ale výkonem majetkového práva!
- Osobnostní práva autora zůstávají nedotčena, **ALE** autor „svolil“ (ze zákona – „má se za to, že...“) ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného i k uvádění díla pod jménem zaměstnavatele, není-li sjednáno jinak

Zaměstnanecké dílo:

- Pokud zaměstnavatel majetková práva nevykonává, má autor právo na poskytnutí licence za obvyklých podmínek, ledaže existuje vážný důvod k odmítnutí licence
- Zaměstnavatel má právo nedokončené dílo sám dokončit, pokud skončí pracovněpráv. vztah nebo je-li obava, že zaměstnanec dílo nedokončí sám
- jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do **zjevného nepoměru k zisku** z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku, má autor vůči zaměstnavateli **právo na přiměřenou dodatečnou odměnu**, není-li sjednáno jinak

Dílo na objednávku §61

- Dílo vytvořené na základě objednávky / smlouvy o dílo
- Ze zákona má objednatel licenci k účelu vyplývajícimu ze smlouvy / objednávky, není-li sjednáno jinak
- Není-li sjednáno jinak, taková licence je nevýhradní
(autor může dílo vytvořené na objednávku sám užít nebo poskytnout licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele)
- Platí přiměřeně i pro dílo vytvořené ve veřejné soutěži = soutěžní dílo
- Je-li na objednávku / smlouvou o dílo vytvořen **počítačový program, kartografické dílo nebo databáze, považují se za díla zaměstnanecká**, objednatel se považuje za zaměstnavatele, §61 se nepoužije (§58 odst.7), platí pouze je-li zhotovitelem fyzická osoba!!!

Smlouva o dílo

- pouze jeden smluvní typ jak pro vztahy mezi podnikateli, tak pro vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem: § 2586 a násl.
- „dílo s nehmotným výsledkem“: § 2631 – 2635
- Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.
- Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli, **bylo-li tak ujednáno**. Neobsahuje-li smlouva výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
- Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícimu ze smlouvy.

Školní dílo §60

- Definice - § 35 odst. 3 (dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení)
- § 35 odst. 3 – škola může školní dílo užít bez souhlasu autora pro vnitřní potřebu a pro výuku, avšak pouze nevýdělečně
- Pokud chce škola užít školní dílo jinak, než jí umožňuje § 35 odst. 3, má právo na uzavření licence za obvyklých podmínek a student / žák nesmí uzavření licence odepřít bez závažného důvodu; škola se může domáhat poskytnutí licence soudně
- Autor může sám dílo užít a poskytovat licence pouze není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy
- Pokud má autor z díla výdělek, může škola žádat poskytnutí přiměřené části, až do výše nákladů školy na vytvoření díla

Školní dílo §60

- Zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách (ZVŠ):
- Vysoká škola nevýdělečně zpřístupňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba na webu školy (od novely po roce 2025), formu stanoví vnitřní předpis VŠ
- Kvalifikační práce odevzdané k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti; každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny
- §47b ZVŠ: autor odevzdáním práce souhlasí se zveřejněním
- zveřejňují se i posudky
- Zveřejnit škola nemusí disertační práci, která již byla zveřejněna
- Lze odložit zveřejnění o max. 5 let (15 let státní VŠ), pokud by zveřejněním došlo k porušení autorského práva, k vyzrazení utajovaných informací, obchodního tajemství atd.

Kolektivní dílo §59

- Podílí se na něm **více autorů pod vedením** fyzické či právnické osoby, a na veřejnosti je uváděno pod jménem osoby, která vede vytváření díla
- Příspěvky kolektivního díla nejsou schopny samostatného užití
- Dílo audiovizuální a audiovizuálně užitě není dílem kolektivním
- Kolektivní dílo **se považuje za dílo zaměstnanecké**, i pokud byla vytvořena na objednávku
- Rozdíl od spoluautorského díla: chybí prvek vedení, vedení je chápáno jako dání podnětu k vytvoření a poté vedení vytváření, naopak spoluautoři tvoří společně
- Rozdíl od díla souborného: soubor nezávislých děl (sborník, časopis, encyklopedie atd.) – jednotlivé části jsou schopny samostatného užití

Osiřelé dílo:

- **§§ 27a, 27b, 37a AutZ.** (vychází ze směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl)
- Osiřelé (sirotčí) dílo – „orphan work“ = Osiřelá díla (a obdobně i záznamy apod.) jsou taková díla, na která se sice ještě vztahují autorská práva (popř. práva související), u nichž ale nelze určit, kdo je nositelem práv nebo jej nelze dohledat
- upravuje určité typy užití osiřelých děl **knihovnamí, muzei, archivy, vzdělávacími zařízeními, a veřejnoprávními vysílateli**
- **Možná užití:** zpřístupňovat on-line, rozmnožovat pro účely digitalizace, indexace, katalogizace, zachování nebo obnovy
- Po splnění podmínky **důsledného vyhledávání** držitele práv, které bude muset zájemce o užití provést před tím, než bude možno dílo prohlásit za osiřelé, evropskou databázi vede EUIPO, českou MKČR (povinné zdroje jsou v Příloze č. 3 AZ)
- a po **zaplacení odměny**, o kterou se příslušný nositel práv bude moci přihlásit ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 let; režim udělování svolení a plateb určí státy, např. prostřednictvím kolektivní správy

Audiovizuální dílo §§ 62-63

- Řada zaznamenaných spolu souvisejících obrazů vytvářejících dojem pohybu, musí být vnímatelné zrakem, pokud má i zvuk, pak také sluchem
- Sestává z jednotlivých děl audiovizuálně užitých
- Zařadit dílo do audiovizuálního díla (audiovizuálně ho užít) lze jen se souhlasem autora
- **Autorem audiovizuálního díla je režisér**, práva děl audiovizuálně užitých náleží jednotlivým autorům
- Zákonná domněnka pravdivosti informací uvedených o autorech a právech audiovizuálního díla v rejstříku vedeném NFA

Audiovizuální dílo §§ 62-63

- Tím, že režisér udělí oprávnění výrobcí zvukově-obrazového záznamu s AV dílem k jeho zaznamenání na prvotní záznam, platí, že:
- mu udělil **výhradní a neomezenou licenci k užití** v původním znění, s titulky či dabovaném včetně práva poskytovat licence třetí osobě
- a že se s ním dohodl na výši obvyklé odměny
- Totéž platí pro fotografie pořízené v souvislosti s vytvořením prvotního záznamu

Audiovizuálně užitě dílo §64

- Dílem audiovizuálně užitým je jakékoli dílo zařazené do díla audiovizuálního.
- Tím, že autor díla audiovizuálně užitého udělí oprávnění výrobcí zvukově-obrazového záznamu s AV dílem k jeho prvotnímu zaznamenání na záznam, platí, že mu udělil:
- Svolení dílo dabovat a opatřit titulky
- Výhradní a neomezenou licenci dílo užit v rámci užití AV díla
- Platí, že se s ním dohodl na výši obvyklé odměny
- **Neplatí pro díla hudební!!!**

Zákon 496/2012 Sb.

- Zákon 496/2012 Sb. O audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (**zákon o audiovizi**)
- zákon se nevztahuje na audiovizuální díla, která nejsou určena ke zpřístupňování veřejnosti za úplatu
- Reklama není kinematografickým dílem
- Zákon zřizuje Národní filmový archiv a Státní fond kinematografie a upravuje jejich působnost, upravuje podpory kinematografie
- Národní filmový archiv – má právo na nabídku koupě 2 rozmnoženin českého AV díla;
- NFA má „právo hospodaření“ s nosiči s AV díly z období 28.8.1945 – 31.12.1990 u nichž uplynula majetková práva a obchodní užití těchto AV děl je možné jen z oficiálních originálů nosičů a se souhlasem NFA (vychází z Dekretu presidenta republiky 50/1945 Sb.)

Zákon o audiovizi

- Distributor českého audiovizuálního díla je povinen opatřit jeho rozmnoženiny rozšiřované veřejnosti na území Česka titulky pro sluchově postižené
- Každé kinematografické dílo musí být před svým prvním zpřístupněním na území České republiky označeno klasifikací z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé
- Kinematografické dílo je z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé klasifikováno jako:
 - a) přístupné bez omezení,
 - b) nevhodné pro děti do 12 let,
 - c) nepřístupné pro děti do 15 let, nebo
 - d) nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.

Zákon o audiovizi

- Zákon upravuje povinnost platit poplatky z kinematografického představení (1%), z poskytování AV mediálních služeb na vyžádání (0,5%) a z převzatého televizního vysílání (1%)
- Poplatek z kinematografických představení platí provozovatel kina, je součástí ceny vstupenky a tvoří 1% z ceny
- Distributor a výrobce AV díla má povinnost ho oznámit NFA do rejstříku AV děl
- NFA je specializovaným archivem pro audiovizuální archiválie, jeho posláním je budování, ochrana, restaurování, vědecké zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví
- Státní fond kinematografie vykonává správu poplatků a poskytuje podpory kinematografie
- Porušení zákona je správním deliktem, zákon stanoví pokuty do 100.000,- Kč

AV mediální služba na vyžádání

- zákon 132/2010 Sb., v platném znění
- audiovizuální mediální služba na vyžádání = služba informační společnosti, za kterou má **redakční odpovědnost** poskytovatel a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která **umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem** a na jeho individuální žádost na základě **katalogu pořadů** sestaveného poskytovatelem

Počítačový program §§ 65-66

- Je chráněn jako dílo literární, včetně koncepčních materiálů
- Myšlenky a principy, na nichž je program založen, nejsou chráněny
- **Oprávněným uživatelem** je oprávněný nabyvatel licence a oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, který má vlastnické či jiné právo k rozmnoženině, a to za účelem jejího využití, nikoli za účelem jejího dalšího převodu

Omezení práva autora u počítačového programu

Bez svolení autora může oprávněný uživatel (§ 66 odst. 1):

- **zhotovit si záložní rozmnoženinu**, je-li nezbytná pro jeho užívání
- **rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit**, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny, **pro zavedení a provoz nebo k opravě chyb**
- **zkoumat, studovat nebo zkoušet funkčnost** za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek počítačového programu, **činí-li tak při zavedení, uložení do paměti nebo při zobrazení**, provozu či přenosu
- **rozmnožovat kód** nebo překládat jeho formu při rozmnožování nebo překladu či jiném zpracování, jsou-li takové rozmnožování nebo překlad nezbytné k získání informací potřebných **k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými počítačovými programy**

Děkuji za pozornost!